

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1290/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายชลิต ลิ้มขวงค์ กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุททิกุล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลชั้นต้นยกคำร้องขออุทธรณ์อนาถาของจำเลย จำเลยอุทธรณ์มี คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง โดยอ้าง มาตรา 156 ถือว่าเป็นคำสั่งยื่น ตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ยอมเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จึงไม่รับ ฎีกาคำสั่ง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสองดำเนินคดี อย่างคนอนาถาจำเลยชอบที่จะอุทธรณ์ฎีกา ได้ภายใน 30 วัน ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226,227,228,229 แม้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถา คำสั่งศาลอุทธรณ์ก็ไม่ใช่ ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 เนื่องจากกรณีนี้ไม่มี กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองและให้จำเลย ทั้ง สอง ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 7,445,586.51 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 6,119,877.88 บาท และดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 19,556 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 2

มีนาคม 2532) ไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว ให้ยกคำร้องขออนาถาของจำเลย หากจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์ต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียม มาเสียภายใน 15 วัน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งอนาถา

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ เพราะจำเลยยื่นอุทธรณ์เกินกำหนด (อันดับ 158)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 161)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขออุทธรณ์อนาถา ถ้าจะอุทธรณ์ให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาวางศาล ภายใน 15 วัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์อนาถาใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 จึงเกินกำหนด 7 วัน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 ให้ยกคำร้อง(อันดับ 174)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าวลงวันที่ 17 มีนาคม 2535(อันดับ 175)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อสั่ง (อันดับ 177)

คำสั่ง

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 336 ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้อง เป็นพับ

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 336 ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้อง เป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>